P U T U S A N

Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**Rahmad Syah Alias Rahmad**
Tempat Lahir	:	Desa Saintis Percut Sei Tuan
Umur / Tgl lahir	:	29 Tahun / 22 Mei 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kali Serayu Dusun XI Desa Saintis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Hj. Erlina, S.H., Sriwahyuni S, S.H., Desy Riana Harahap, S.H., M.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Elfina, S.H., dan Betti Sumanti Pinem, S.H., masing-masing Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum “Menara Keadilan” beralamat di Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD SYAH Alias RAHMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Perantara Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD SYAH Alias RAHMAD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RAHMAD SYAH Alias RAHMAD, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Metafatemina / Shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB ANGGA (dalam lidik) datang menemui Terdakwa RAHMAD SYAH Alias RAHMAD di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kali Serayu Dusun XI Desa Saintis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang lalu ANGGA mengajak Terdakwa untuk menemui NANANG (dalam lidik) di Jalan Bromo Kota Medan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ANGGA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pergi menuju Jalan Bromo Kota Medan. Kemudian saksi ADITYA P. RAMADHAN, saksi HENDRIK dan saksi REDI YUDHA (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa NANANG (dalam lidik) sering menjual narkotika jenis shabu di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi ADITYA P. RAMADHAN bersama dengan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara memesan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 2.400.000- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada NANANG dan sepakat untuk melakukan transaksi sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, kemudian sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa bersama ANGGA bertemu dengan NANANG di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan pada saat itu NANANG menyerahkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram untuk diserahkan kepada saksi ADITYA P. RAMADHAN dan informan yang menunggu di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa simpan ke dalam kantong celana bagian sebelah kiri selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi ADITYA P. RAMADHAN dan informan lalu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menemui saksi ADITYA P. RAMADHAN dan informan di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram kepada saksi ADITYA P. RAMADHAN, lalu saksi ADITYA P. RAMADHAN, saksi HENDRIK dan saksi REDI YUDHA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram akan Terdakwa serahkan kepada saksi ADITYA P. RAMADHAN dan informan atas perintah NANANG dan apabila Terdakwa berhasil menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 27 Juni 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa RAHMAD SYAH Alias RAHMAD.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3932/NNF/2023, tanggal 7 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, S.T dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4 (empat) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa RAHMAD SYAH Alias RAHMAD, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa RAHMAD SYAH Alias RAHMAD, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Metafatemina / Shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB ANGGA (dalam lidik) datang menemui Terdakwa RAHMAD SYAH Alias RAHMAD di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kali Serayu Dusun XI Desa Saintis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Deli Serdang lalu ANGGA mengajak Terdakwa untuk menemui NANANG (dalam lidik) di Jalan Bromo Kota Medan. Kemudian saksi ADITYA P. RAMADHAN, saksi HENDRIK dan saksi REDI YUDHA (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa NANANG (dalam lidik) sering menyediakan narkotika jenis shabu di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi ADITYA P. RAMADHAN bersama dengan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara memesan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada NANANG dan sepakat bertemu sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, kemudian sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa bersama ANGGA bertemu dengan NANANG di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan pada saat itu NANANG menyerahkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram untuk diserahkan kepada saksi ADITYA P. RAMADHAN dan informan yang menunggu di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa simpan ke dalam kantong celana bagian sebelah kiri selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi ADITYA P. RAMADHAN dan informan lalu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menemui saksi ADITYA P. RAMADHAN dan informan di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram kepada saksi ADITYA P. RAMADHAN, lalu saksi ADITYA P. RAMADHAN, saksi HENDRIK dan saksi REDI YUDHA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 27 Juni 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa RAHMAD SYAH Alias RAHMAD.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3932/NNF/2023, tanggal 7 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, S.T dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4 (empat) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa RAHMAD SYAH Alias RAHMAD, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, selajutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Redi Yudha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
   - Bahwa rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Aditya P. Ramadhan dan Saksi Hendrik dari Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut;
   - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Nanang sering menyediakan narkotika jenis shabu di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara memesan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada Nanang, dan sepakat bertemu sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, kemudian sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa bersama Angga bertemu dengan Nanang di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan pada saat itu Nanang menyerahkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian yang menyamar dan menunggu di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa simpan ke dalam kantong celana bagian sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Pihak Kepolisian yang menyamar, lalu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menemui Pihak Kepolisian yang menyamar di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram, lalu Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan menyatakan keterangan Terdakwa benar;

2. Aditya P. Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
   - Bahwa rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Redi Yudha, dan Saksi Hendrik dari Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut;
   - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Nanang sering menyediakan narkotika jenis shabu di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Medan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara memesan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada Nanang, dan sepakat bertemu sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, kemudian sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa bersama Angga bertemu dengan Nanang di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan pada saat itu Nanang menyerahkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian yang menyamar dan menunggu di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa simpan ke dalam kantong celana bagian sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Pihak Kepolisian yang menyamar, lalu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menemui Pihak Kepolisian yang menyamar di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram, lalu Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan menyatakan keterangan Terdakwa benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Angga menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kali Serayu Dusun XI Desa Saintis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, lalu Angga mengajak Terdakwa untuk menemui Nanang di Jalan Bromo Kota Medan. Kemudian ada Pembeli yang memesan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada Nanang, dan sepakat bertemu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, kemudian sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa bersama Angga bertemu dengan Nanang di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan pada saat itu Nanang menyerahkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian yang menyamar dan menunggu di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa simpan ke dalam kantong celana bagian sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Pihak Kepolisian yang menyamar, lalu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menemui Pihak Kepolisian yang menyamar di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram, lalu Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Angga menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kali Serayu Dusun XI Desa Saintis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, lalu Angga mengajak Terdakwa untuk menemui Nanang di Jalan Bromo Kota Medan. Kemudian ada Pembeli yang memesan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada Nanang, dan sepakat bertemu sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, kemudian sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa bersama Angga bertemu dengan Nanang di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan pada saat itu Nanang menyerahkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian yang menyamar dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunggu di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa simpan ke dalam kantong celana bagian sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Pihak Kepolisian yang menyamar, lalu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menemui Pihak Kepolisian yang menyamar di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram, lalu Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengerti mengedarkan sabu tanpa izin yang berwenang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 27 Juni 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa RAHMAD SYAH Alias RAHMAD;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3932/NNF/2023, tanggal 7 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, S.T dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4 (empat) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa RAHMAD SYAH Alias RAHMAD, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang perorangan atau Badan Hukum yang merupakan subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama Rahmad Syah Alias Rahmad dan ketika identitasnya ditanyakan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan unsur-unsur yang lainnya terlebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan ijin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, Metamfetamina, Tanaman ganja, semua tanaman genus genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Angga menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kali Serayu, Dusun XI Desa Saintis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, lalu Angga mengajak Terdakwa untuk menemui Nanang di Jalan Bromo Kota Medan. Kemudian ada Pembeli yang memesan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada Nanang, dan sepakat bertemu sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Bromo Gang Perjuangan Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, kemudian sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa bersama Angga bertemu dengan Nanang di Jalan Bromo Gang Perjuangan, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan pada saat itu Nanang menyerahkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan narkotika berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram untuk diserahkan kepada pembeli (Pihak Kepolisian yang menyamar) yang menunggu di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan, Kelurahan Tegal Sari Mandala IIII,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pergi menemui pembeli (Pihak Kepolisian yang menyamar), lalu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menemui pembeli (Pihak Kepolisian yang menyamar) di pinggir Jalan Bromo Gang Perjuangan, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai Kota Medan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram, lalu Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 27 Juni 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa Rahmad Syah Alias Rahmad;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3932/NNF/2023, tanggal 7 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, S.T dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4 (empat) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Rahmad Syah Alias Rahmad, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang. Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan demikian terhadap bar ang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang. Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Syah Alias Rahmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan selu ruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram, **dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H.,M.H., dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Randi H. Tambunan S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sayed Tarmizi, S.H., M.H.	Eti Astuti, S.H., M.H.
Nurmiati, S.H..	

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)